

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

MỤC LỤC

Phần I: Quy định chung

Điều 1: Quy định chung

Phần II: Điều khoản sử dụng

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ người sử dụng

Điều 3: Điều kiện sử dụng dịch vụ

Điều 4: Các hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ

Điều 5: Chính sách tài khoản người dùng

Điều 6: Điều kiện chấm dứt và đình chỉ dịch vụ

Phần III: Quyền và trách nhiệm các bên

Điều 7: Quyền và trách nhiệm các bên

Điều 8: Miễn trừ trách nhiệm

Phần IV: Chính sách bảo mật

Điều 9: Thu thập và bảo mật thông tin

Phần V: Chính sách phí

Điều 10: Phí dịch vụ và chính sách hoàn phí

Phần VI: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Điều 11: Phương thức giải quyết tranh chấp và quy trình khiếu nại

Phần VII: Thông tin bổ sung

Điều 12: Cập nhật thay đổi điều khoản

NỘI DUNG

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Website [www.giasuhome.vn](#) (sau đây gọi là "Nền tảng") là nền tảng kết nối gia sư và học viên cho dịch vụ dạy học tại nhà. Nền tảng của chúng tôi không tham gia trực tiếp vào quá trình giảng dạy, mà đóng vai trò là cầu nối giữa gia sư và học viên, giúp hai bên kết nối, trao đổi thông tin và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Người sử dụng các dịch vụ trên nền tảng (sau đây gọi chung là "bạn" hoặc "Khách hàng") bao gồm gia sư (sau đây gọi là "Gia sư"), phụ huynh và học sinh (sau đây gọi chung là "Học viên") sẽ phải đọc kỹ, hiểu và đồng ý với các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ này (sau đây gọi là "Điều khoản sử dụng"), có hiệu lực từ ngày 01/12/2024, và chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản này trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

PHẦN II: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ người sử dụng

Quyền hạn:

- Truy cập và sử dụng các dịch vụ của nền tảng, bao gồm tìm gia sư, đăng ký lớp học và đăng ký làm gia sư.
- Lựa chọn gia sư hoặc học viên dựa trên thông tin có sẵn trên nền tảng.
- Yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân theo chính sách của nền tảng.
- Nhận hỗ trợ từ nền tảng khi có vướng mắc trong việc sử dụng dịch vụ.

Nghĩa vụ:

- Tuân thủ các quy định và pháp luật liên quan khi sử dụng dịch vụ.
- Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trong suốt quá trình sử dụng.
- Không thực hiện các hành vi trái pháp luật hoặc xâm phạm quyền lợi của các bên.
- Bảo vệ tài khoản và mật khẩu, thông báo ngay khi phát hiện sự lạm dụng.

Điều 3: Điều kiện sử dụng dịch vụ

Người sử dụng dịch vụ phải cam kết:

- Độ tuổi: Đảm bảo đủ 14 tuổi trở lên, trường hợp người sử dụng dưới 14 tuổi cần có sự giám sát của phụ huynh hoặc người giám hộ.
- Mục đích: Sử dụng dịch vụ cho mục đích học tập và giảng dạy tại nhà, không sử dụng cho mục đích thương mại hoặc trái pháp luật.
- Thông tin: Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi đăng ký và sử dụng dịch vụ. Nền tảng có quyền yêu cầu sửa chữa hoặc đình chỉ dịch vụ nếu thông tin không đúng.
- Thực hiện: Tuân thủ mọi quy định, pháp luật và các điều khoản của nền tảng khi sử dụng dịch vụ.

Điều 4: Các hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ

- Sử dụng dịch vụ vào mục đích vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền lợi của người khác.
- Lạm dụng nền tảng để phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống hoặc dịch vụ của nền tảng.
- Đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán nội dung phản cảm, khiêu dâm, bạo lực, đe dọa hoặc các nội dung trái với thuần phong mỹ tục.
- Vi phạm quyền tác giả, bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
- Cung cấp thông tin cá nhân giả mạo hoặc sai lệch nhằm lừa dối nền tảng và các người dùng khác.
- Tạo ra sự quấy rối, gây phiền toái, đe dọa hoặc tấn công tâm lý đối với các người dùng khác.

Điều 5: Chính sách tài khoản người dùng

- Đăng ký tài khoản: Người sử dụng phải đăng ký tài khoản với thông tin chính xác và đầy đủ. Mỗi người sử dụng chỉ được phép có một tài khoản duy nhất trên nền tảng.
- Bảo mật tài khoản: Người sử dụng có trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập của mình, không chia sẻ hoặc tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai. Nền tảng không chịu trách nhiệm trong trường hợp tài khoản bị xâm nhập do người sử dụng không bảo mật thông tin cá nhân.
- Quyền và nghĩa vụ của tài khoản: Người sử dụng có quyền sử dụng dịch vụ theo các điều khoản đã quy định. Mọi hoạt động trên tài khoản của người sử dụng phải tuân thủ các quy định của nền tảng.
- Đình chỉ tài khoản: Nền tảng có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản người sử dụng trong trường hợp vi phạm các quy định của Điều khoản sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc có hành vi xâm phạm quyền lợi của người khác.

Điều 6: Điều kiện chấm dứt và đình chỉ dịch vụ

Nền tảng có quyền chấm dứt dịch vụ đối với người sử dụng trong các trường hợp sau:

- Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ.
- Cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ.
- Hành vi xâm phạm quyền lợi của nền tảng hoặc người sử dụng khác.

Nền tảng có quyền đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền truy cập dịch vụ đối với người sử dụng trong các trường hợp sau:

- Hành vi gian lận hoặc lừa đảo.
- Sử dụng dịch vụ vào mục đích trái phép hoặc không phù hợp với các quy định của nền tảng.
- Vi phạm quy định về bảo mật thông tin hoặc quyền riêng tư của người khác.

PHẦN III: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Điều 7: Quyền và trách nhiệm các bên

Quyền và trách nhiệm của nền tảng:

- Cung cấp dịch vụ kết nối gia sư và học viên.
- Đảm bảo nền tảng hoạt động ổn định và bảo mật.
- Giải quyết khiếu nại và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Đảm bảo bảo mật thông tin người dùng và tuân thủ chính sách bảo vệ quyền riêng tư.
- Được quyền đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ đối với người sử dụng vi phạm các quy định.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng:

- Được quyền sử dụng dịch vụ của nền tảng theo các quy định trong Điều khoản sử dụng.
- Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ.
- Tuân thủ các quy định, chính sách và luật pháp liên quan khi sử dụng dịch vụ.
- Chịu trách nhiệm về các hành vi và nội dung do mình thực hiện trên nền tảng.
- Thực hiện nghĩa vụ thanh toán (nếu có) đúng hạn và theo đúng quy định của nền tảng.

Điều 8: Miễn trừ trách nhiệm

- Nền tảng không cam kết về chất lượng giảng dạy và kết quả học tập của học viên. Nền tảng chỉ đóng vai trò kết nối giữa gia sư và học viên.
- Nền tảng không chịu trách nhiệm về gián đoạn dịch vụ do sự cố kỹ thuật hoặc các vấn đề ngoài tầm kiểm soát.
- Người sử dụng dịch vụ chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi của mình và tuân thủ các quy định pháp luật khi sử dụng nền tảng.
- Nền tảng không tham gia vào tranh chấp giữa gia sư và học viên. Mọi vấn đề phát sinh phải được giải quyết trực tiếp giữa các bên.

PHẦN IV: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Điều 9: Thu thập và bảo mật thông tin

- *Thu thập thông tin:* Nền tảng thu thập thông tin cá nhân từ người sử dụng khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, email, số điện thoại, số căn cước, địa chỉ,.. và thông tin liên quan đến gia sư và lớp học.
- *Mục đích sử dụng thông tin:* Thông tin thu thập được sử dụng nhằm hoàn thiện hồ sơ gia sư và thông tin lớp học, phục vụ việc kết nối giữa gia sư và học viên, cải thiện chất lượng dịch vụ và xử lý các giao dịch liên quan đến việc sử dụng nền tảng.
- *Bảo mật thông tin:* Nền tảng bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng bằng các biện pháp bảo mật tốt nhất có thể, bao gồm việc áp dụng công nghệ mã hóa và các quy trình bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, nền tảng không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả thông tin cá nhân và không chịu trách nhiệm về sự cố liên quan đến bảo mật ngoài khả năng kiểm soát.
- *Chia sẻ thông tin:* Nền tảng cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của người sử dụng với bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của người sử dụng, trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc pháp luật.
- *Quyền của người sử dụng:* Người sử dụng có quyền yêu cầu sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, người sử dụng có thể liên hệ với nền tảng để được hỗ trợ.

PHẦN V: CHÍNH SÁCH PHÍ

Điều 10: Phí dịch vụ và chính sách hoàn phí

- Nền tảng chỉ thu phí dịch vụ giới thiệu từ gia sư khi gia sư được kết nối với học viên qua nền tảng. Mức phí cụ thể sẽ được thông báo rõ ràng trước khi gia sư đồng ý sử dụng dịch vụ.
- Chính sách hoàn phí sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng giao lớp giữa gia sư và nền tảng. Gia sư có thể tham khảo điều khoản hoàn phí trong hợp đồng khi cần yêu cầu hoàn phí.

PHẦN VI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Điều 11: Phương thức giải quyết tranh chấp và quy trình khiếu nại

- *Tranh chấp giữa nền tảng và gia sư hoặc học viên:* Trong trường hợp có tranh chấp giữa nền tảng và gia sư hoặc học viên, nền tảng sẽ cố gắng giải quyết thông qua thương lượng và đối thoại. Nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng cách này, các bên có thể đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật hiện hành. Chi phí cho quá trình giải quyết tranh chấp sẽ do tòa án phán quyết và phân bổ tùy thuộc vào kết quả xét xử.
- *Tranh chấp giữa gia sư và học viên:* Nền tảng không tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết tranh chấp giữa gia sư và học viên. Trong trường hợp có tranh chấp, các bên cần tự thỏa thuận để giải quyết. Nếu cần thiết, nền tảng có thể cung cấp các thông tin liên quan để hỗ trợ các bên trong việc đạt được thỏa thuận. Nếu tranh chấp không thể giải quyết qua thương lượng, các bên có thể tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.
- *Quy trình khiếu nại:* Khi có khiếu nại từ gia sư hoặc học viên, người khiếu nại cần gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua email đến nền tảng. Nền tảng sẽ tiếp nhận và xem xét khiếu nại trong vòng 3 ngày làm việc. Sau khi tiếp nhận, nền tảng sẽ tiến hành giải quyết và thông báo kết quả cho người khiếu nại trong thời gian sớm nhất có thể.

PHẦN VII: THÔNG TIN BỔ SUNG

Điều 12: Cập nhật thay đổi điều khoản

Nền tảng có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản trong bản Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website của nền tảng. Người sử dụng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các điều khoản sử dụng để cập nhật những thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của nền tảng sau khi có sự thay đổi các điều khoản này sẽ được coi là sự chấp nhận của người sử dụng đối với những thay đổi đó.